CAYLA

Política de Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral

CAYLA S.A.C.

RUC N.º 20605964550

CENTROS DE TRABAJO Central (CCO) · Taller Lima · Tienda Trujillo · Tienda Arequipa

Índice

Léelo primero: este documento informa, el Reglamento manda

1. El compromiso
2. Qué es
3. A quién protege
4. Dónde se avisa
5. Qué pasa después, y en cuánto tiempo
6. Protección desde el primer momento
7. Reserva
8. Nada de represalias
9. Si se acredita el hostigamiento
10. No estás obligada a pasar por aquí
11. Prevención: capacitación y difusión
12. Esto no es lo mismo que…
13. Dónde encontrar todo esto

Léelo primero: este documento informa, el Reglamento manda

Esta política existe para difundir y explicar. No es la norma.

La norma son los artículos 47 a 51 del Reglamento Interno de Trabajo, que son a la vez la política interna y el protocolo completo de atención y sanción del hostigamiento sexual de CAYLA. Esta política, el formato de queja y las resoluciones de designación o de convocatoria a elección de los órganos tienen finalidad informativa, de difusión y de gestión: **ninguno crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos de los del Reglamento, y si algo aquí discrepa de él, prevalece el Reglamento** (art. 47.2). Su existencia tampoco restringe ningún derecho que el Título X reconoce.

En este documento, cada regla lleva entre paréntesis el artículo del Reglamento del que sale. Cuando dice «el Reglamento», es el Reglamento Interno de Trabajo de CAYLA.

1. El compromiso

CAYLA no tolera ningún acto de hostigamiento sexual. Toda persona que trabaja o presta servicios para la Empresa tiene derecho a hacerlo en un ambiente libre de hostigamiento sexual, y la Empresa asume el deber de prevenirlo, atenderlo, investigarlo y sancionarlo (art. 47.1).

El hostigamiento sexual es falta grave (art. 51.1).

2. Qué es

Es una forma de violencia. Se configura con una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista **no deseada** por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar su actividad o situación laboral. No hace falta que esas consecuencias lleguen a ocurrir (art. 47.4).

Lo que NO se exige (art. 47.5):

- No se exige que la conducta se repita. Una sola vez basta.

- No se exige que hayas dicho que no. La reiteración, si la hubo, es solo un indicio más.

- No importa si hay jerarquía entre las personas involucradas.

- No importa si ocurrió dentro o fuera de la jornada, dentro o fuera del centro de trabajo.

Puede ser, entre otras cosas (art. 47.6): prometer un trato preferente a cambio de favores sexuales; amenazar para exigir una conducta no deseada; usar términos, insinuaciones o proposiciones sexuales o sexistas, gestos obscenos o imágenes de contenido sexual; acercamientos, roces o tocamientos ofensivos y no deseados; tratar mal a alguien por haber rechazado esas conductas. Cuenta igual si ocurre por mensajes, imágenes, videos o audios en cualquier plataforma o aplicación.

3. A quién protege

A toda persona vinculada a CAYLA por cualquier título: colaboradoras con contrato de trabajo, personas en modalidad formativa o de prácticas, **locadoras de servicios** y personal de empresas contratistas, de intermediación o de tercerización que tenga contacto con el equipo con ocasión del servicio. Protege tanto a quien padece la conducta como alcanza a quien la realiza (art. 47.7).

Las locadoras de servicios están excluidas del resto del Reglamento, pero **no de este Título**: les comprende por mandato de la Ley N.° 27942 y de su Reglamento (arts. 2.5 y 47.7). Cuando la queja involucra a una locadora o a una persona en prácticas, se sigue el mismo procedimiento, con la única diferencia de que investiga un órgano formado por dos representantes de Desarrollo Organizacional (DO) y una representante del área donde ocurrieron los hechos (art. 47.7). Aplicar este Título a quien presta servicios de forma independiente no altera la naturaleza civil de su vínculo (art. 47.9).

También alcanza a los actos cometidos por clientas, proveedoras o terceras personas hacia el equipo, y a los del equipo hacia ellas (art. 47.8).

4. Dónde se avisa

Ante Desarrollo Organizacional (art. 48.1). La queja puede ser verbal o escrita, presencial o electrónica. **La vía verbal basta por sí sola y nadie puede exigirte otra** (art. 48.7).

- Para la vía escrita hay una dirección de correo de acceso exclusivo de DO, que se publica en cada sede y en Dynamic junto con el resto de la información del artículo 48.6. **Mientras esa dirección no esté publicada**, la queja escrita se entrega en sobre cerrado dirigido a DO en cualquier centro de trabajo (art. 48.7). Ninguna cuenta de correo de uso general sirve como canal de queja.

- **Ningún formato condiciona la queja.** Se presenta en cualquier soporte y con cualquier redacción. Ninguna queja se suspende ni se archiva por no haber usado un formato o por no existir uno (art. 48.8). Si CAYLA pone a disposición un formato, su uso es **voluntario**.

- **Si la queja es contra la titular de DO**, se presenta ante la Gerencia General, que asume sus funciones (art. 48.2). Para ese supuesto hay una dirección de correo de acceso exclusivo de la Gerencia General, que se publica del mismo modo; **mientras esa dirección no esté publicada**, la queja escrita se entrega en sobre cerrado dirigido a la Gerencia General en cualquier centro de trabajo (art. 48.7).

- **Si la queja es contra la Gerencia General, una socia, una directora o quien representa a la Empresa**, esa persona queda apartada de todo el procedimiento de pleno derecho, no puede dar instrucciones a quienes intervienen, y la investigación la conduce la Delegada contra el Hostigamiento Sexual —o, mientras no haya Delegada elegida, quien ejerza sus funciones conforme al artículo 48.3—. Si esa persona depende directamente de la persona denunciada o puede razonablemente verse afectada por ella, la conduce una persona externa a la Empresa, independiente y con competencia en la materia, contratada para ese solo encargo; su designación consta en acta y se comunica a ambas partes (arts. 48.2-bis a) y b), y 48.3).

- Nadie interviene en un procedimiento en el que esté involucrada (art. 48.2).

Quién ejerce hoy cada función —quién investiga en tu centro de trabajo, y quién es DO— se te comunica por escrito al inicio de tu relación con la Empresa, se actualiza en cada cambio y se mantiene publicado en lugar visible de cada sede (art. 48.6).

La Delegada contra el Hostigamiento Sexual todavía no ha sido elegida. El Reglamento entró en vigencia el 10 de agosto de 2026 y manda convocar la primera elección dentro de los treinta (30) días calendario siguientes (art. 48.3). Mientras la Delegada no haya sido elegida y asumido el cargo, esas funciones de investigación y propuesta las ejerce la persona que la Gerencia General designe para ese solo encargo —que nunca puede ser quien sanciona—, y su identidad y sus datos de contacto se publican igual que los de la Delegada. **Ningún plazo ni obligación de este Título queda en suspenso por eso** (art. 48.3): la queja se presenta ante DO igual, y DO sigue siendo quien recibe, protege y decide. Si no ves publicado ese dato en tu sede, pídeselo a DO. El punto 11 explica cómo se elige.

Los artículos 47 a 51 se mantienen publicados en cada sede (art. 48.8).

Si te enteras de un hecho así, tienes que avisar. Toda persona que en el ejercicio de sus funciones conoce hechos que puedan constituir hostigamiento sexual debe comunicarlos a DO dentro de **un día hábil**. Alcanza en todo caso a la Gerencia General, a DO, a las encargadas de sede y a las líderes de equipo, y no se

agota en ellas. No hacerlo es falta laboral (art. 49.3).

El procedimiento puede iniciarse de tres maneras (art. 49.1): a pedido de la persona afectada; a pedido de una tercera persona, sin que se necesite autorización de la persona afectada; o de oficio, cuando CAYLA conoce los hechos por cualquier medio.

5. Qué pasa después, y en cuánto tiempo

Los plazos son **máximos y no admiten prórroga** (art. 49.4).

Qué pasa	Cuándo	Dónde lo dice
Se pone a tu disposición atención en salud	1 día hábil desde la queja o desde que la Empresa conoce los hechos	art. 49.4 a), 50.1
Empieza la investigación y se informan los hechos a la persona denunciada	1 día hábil desde la queja	art. 49.4 b)
Se dictan y **ejecutan** las medidas de protección	3 días hábiles	art. 49.4 c), 50.3
Se comunica al Ministerio de Trabajo que hay una queja, con las medidas otorgadas	6 días hábiles	art. 49.4 d)
La persona denunciada presenta sus descargos	plazo no menor de 5 días hábiles, dentro de la investigación	art. 49.5
Quien investiga —la Delegada o, mientras no haya sido elegida, la persona designada por la Gerencia General— emite su informe	15 días calendario desde la queja	arts. 49.4 e), 48.3
El informe pasa a Desarrollo Organizacional	1 día hábil	art. 49.4 f)
Ambas partes reciben el informe y pueden presentar alegatos	plazo no menor de 3 días hábiles	art. 49.8
Desarrollo Organizacional emite su decisión	10 días calendario desde recibido el informe	art. 49.4 g)
Se informa la decisión al Ministerio de Trabajo	6 días hábiles	art. 49.4 h)
Si hay indicios de delito, se pone en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía	24 horas, con tu conocimiento	art. 49.4 i), 51.5

Ambas partes tienen derecho a conocer los hechos, a ser escuchadas y a ofrecer pruebas (art. 49.6). La prueba se valora tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la persona afectada (art. 49.9).

Renunciar no cierra el caso. Que la persona afectada o la denunciada renuncie o cese no exime a CAYLA de iniciar o continuar el procedimiento hasta el final y, si corresponde, de sancionar. No renovar el contrato de la persona denunciada tampoco sustituye a la investigación (art. 49.10).

La decisión final puede impugnarse: se pide reconsideración por escrito a la Gerencia General dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción, y ella resuelve por escrito en un plazo no mayor de 10 días hábiles (arts. 49.11 y 55.5). Esta vía interna es **voluntaria** y no te quita el derecho de recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo o al Poder Judicial (art. 55.5).

6. Protección desde el primer momento

- **Atención en salud.** Dentro de un día hábil, DO pone a tu disposición los canales de atención médica, física y mental o psicológica con que cuente la Empresa; si no cuenta con ellos, te deriva a servicios de salud a los que puedas acudir. No basta el ofrecimiento verbal: la derivación y tu aceptación o tu renuncia constan por escrito con tu firma (art. 50.1). El informe que resulte de esa atención entra al procedimiento **solo si tú lo autorizas** (art. 50.2).

- **Medidas de protección** (art. 50.4): rotación o cambio de lugar de la persona denunciada; su suspensión temporal; rotación o cambio de lugar tuyo **únicamente si tú lo pides**; solicitud a la autoridad de una orden de impedimento de acercamiento o de comunicación; y cualquier otra que proteja tu bienestar. También pueden dictarse a favor de quienes declaran como testigos (art. 50.5).

- **La suspensión de la persona denunciada se paga.** Es suspensión imperfecta: durante todo el periodo se le abona lo que habría percibido trabajando, y solo puede descontarse si al final se acredita la falta (art. 50.6).

- **Las vacaciones no son una medida de protección.** En ningún caso vale ofrecerte o imponerte vacaciones que no has pedido (art. 50.7).

- **Proteger no es sancionar.** La medida de protección no es una sanción ni se computa como tal (art. 50.8). Se mantiene vigente hasta la decisión final y puede ampliarse o sustituirse a pedido de parte (art. 50.9).

- **Facilidades.** CAYLA te da las facilidades para ir a centros de salud, denunciar y hacer cualquier otro trámite derivado del hostigamiento. Ese tiempo se computa como efectivamente laborado para tu pago y no se descuenta de tus vacaciones ni de ningún otro derecho (art. 50.10).

7. Reserva

Todo el procedimiento es reservado. Está prohibido revelar a personas ajenas al procedimiento la identidad de la persona afectada, de quien presenta la queja, de las testigos y de la persona denunciada, así como el contenido de las actuaciones. El nombre de las testigos se mantiene en reserva cuando ellas lo piden. La decisión se notifica a ambas partes y se comunica al Ministerio de Trabajo; **no se publica ni se difunde** (art. 48.10). Romper la reserva es falta laboral (art. 48.15).

El expediente se conserva separado del legajo de personal y del expediente disciplinario, y solo acceden a él quienes intervienen en el procedimiento (art. 48.12).

Reserva no es anonimato. CAYLA no ofrece quejas anónimas, porque la persona denunciada tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan para defenderse. Lo que se garantiza es la reserva frente a terceros. Si no quieres figurar como quien presenta la queja, los hechos pueden ponerlos en conocimiento otra persona, o dar lugar al inicio de oficio (art. 48.11).

No se te va a revictimizar. La actuación de las pruebas no puede exponerte a declaraciones reiterativas, careos, confrontaciones con la persona denunciada, ni cuestionamientos a tu conducta o a tu vida personal. Quienes intervienen evitan todo acto que te disuada de presentar la queja o de continuar (art. 48.14), y se comunican contigo solo por los canales formales (art. 48.13).

8. Nada de represalias

Queda prohibida toda represalia, directa o indirecta, contra quien presenta una queja de buena fe, contra la persona afectada y contra quienes declaran como testigos. Son represalia, entre otras: el cambio desfavorable de funciones, de turno o de sede; la exclusión de capacitaciones o de beneficios; las cargas irrazonables; el trato hostil; y la no renovación del contrato por ese motivo (art. 51.6).

- La represalia es una **falta laboral autónoma y grave**. Se sanciona con independencia del resultado de la investigación de fondo y sin esperar a que termine, previo procedimiento con derecho de descargo conforme al artículo 55. Que la queja se archive no exime de responsabilidad por los actos de represalia (art. 51.7).

- Es **nulo el despido**, y es nula la no renovación de un contrato sujeto a modalidad, cuando obedezcan a haber presentado una queja, a haber demandado o denunciado por ese motivo, o a haber declarado como testigo a favor de la persona afectada (art. 51.8).

- **Que una queja se archive no es una queja falsa.** Que no se acrediten los hechos no es falta ni habilita sanción alguna contra quien la presentó. Tampoco lo son la falta de testigos, la retractación, el desistimiento ni la insuficiencia de prueba. Denunciar de buena fe es un derecho protegido (art. 51.9).

- Solo hay queja falsa cuando **las dos cosas** ocurren juntas: que la queja haya sido declarada infundada por sentencia firme **y** que quede acreditada la mala fe de quien la presentó. Ese pronunciamiento firme lo da la autoridad competente, nunca la investigación interna. Aun entonces, la sanción exige procedimiento previo con derecho de descargo conforme al artículo 55 (art. 51.10).

9. Si se acredita el hostigamiento

CAYLA impone, según la gravedad de los hechos, amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o despido (art. 51.2). La sanción se gradúa conforme al artículo 54 y, si es despido, sigue el procedimiento del artículo 57.

La sanción **no puede** ser una medida que favorezca laboralmente a la persona hostigadora —por ejemplo, trasladarla a la sede, al puesto o al horario que ella prefería—, ni puede computarse como sanción la medida de protección dictada antes (art. 51.3).

La decisión se motiva por escrito, se notifica a ambas partes y contiene las medidas adicionales para evitar nuevos casos. CAYLA identifica los factores de riesgo del área o del espacio donde ocurrieron los hechos y los remueve (art. 51.4).

10. No estás obligada a pasar por aquí

Presentar la queja ante CAYLA **no es requisito** para acudir a otra instancia, no la sustituye y no la posterga. Puedes recurrir directamente a la Autoridad Inspectiva de Trabajo (SUNAFIL), al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a sus servicios de orientación y acompañamiento, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial (art. 48.9). Sus datos de contacto vigentes se publican y se actualizan junto con la información del artículo 48.6, en cada sede y en Dynamic (arts. 48.9 y 60.4).

Además, cuando quien hostiga es el empleador, personal de dirección o de confianza, una socia, una directora o una accionista, o cuando CAYLA omite investigar o adoptar las medidas que corresponden, la persona afectada puede optar entre pedir el cese de la hostilidad o dar por terminado el contrato y demandar la indemnización del artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sin que se le exija emplazamiento previo. Conserva el derecho de demandar los daños y perjuicios y de recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo (art. 51.11).

Ojo con el plazo: esas acciones caducan a los 30 días calendario del último acto de hostigamiento. Si se inició el procedimiento interno, el plazo se cuenta desde el día siguiente de emitida la decisión que le pone fin o, si no llegó a emitirse, desde la fecha en que debió emitirse (art. 51.11).

11. Prevención: capacitación y difusión

- **Al inicio.** Desde la entrada en vigencia del Reglamento, toda persona que se incorpore a CAYLA bajo cualquiera de las modalidades del artículo 47.7 recibe una capacitación en materia de hostigamiento sexual: para reconocer estas situaciones y para saber cuáles son los canales de queja. La asistencia se registra por escrito. A quienes no reciben ejemplar del Reglamento por no estar comprendidas en su artículo 2, CAYLA les entrega copia del Título X (art. 47.10).

- **Capacitación especializada** anual para quienes intervienen en la investigación y la sanción, salvo que a CAYLA le aplique la exoneración prevista para la micro y pequeña empresa acreditada en el REMYPE, en cuyo caso deja constancia escrita de su acreditación vigente (art. 47.11). CAYLA está en el régimen de la Pequeña Empresa, de modo que puede corresponderle esa exoneración; si la invoca, la constancia escrita es obligatoria.

- **Difusión periódica** de la información que permite identificar estas conductas y de las sanciones que acarrean (art. 47.12).

- No asistir sin causa justificada a una capacitación obligatoria de prevención del hostigamiento sexual es falta (art. 53.2 k).

Órganos. Quien investiga y propone la sanción es siempre distinta de quien sanciona (art. 48.3).

- **En cada centro de trabajo con menos de veinte trabajadoras** el órgano que investiga y propone es la **Delegada contra el Hostigamiento Sexual**, elegida por las trabajadoras de ese centro de trabajo, junto con una Delegada suplente. Su elección puede hacerse en la misma votación que la de la representación de las trabajadoras en seguridad y salud en el trabajo (art. 48.3).

- **Hoy no hay Delegada elegida en ninguna sede.** La primera elección se convoca en cada uno de los cuatro centros de trabajo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento —vigente desde el 10 de agosto de 2026—, esto es, a más tardar el **9 de septiembre de 2026**. Mientras la Delegada no haya sido elegida y haya asumido el cargo, y durante cualquier período en que el cargo esté vacante, esas funciones las ejerce la persona que la Gerencia General designe para ese solo encargo, que nunca puede ser quien sanciona; su identidad y sus datos de contacto se publican igual que los de la Delegada, y **ningún plazo ni obligación de este Título queda en suspenso** por no haberse realizado todavía la elección (art. 48.3).

- **El Comité solo aparece si un centro de trabajo llega a veinte.** Cuando un centro de trabajo alcanza veinte o más trabajadoras se constituye en él un **Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual**, de cuatro miembros: dos representantes de las trabajadoras, elegidas por ellas, y dos de la Empresa —una de DO y otra designada por la Gerencia General—, con paridad de género (art. 48.4). CAYLA verifica el número de cada centro de trabajo al 1 de enero de cada año y cada vez que incorpora personal, deja constancia escrita del recuento y de su fecha, y constituye o convoca el órgano que corresponda dentro de los treinta días calendario siguientes (art. 48.5).

- **El umbral de veinte se cuenta por centro de trabajo**, sede por sede, y no sumando el conjunto de la Empresa (art. 48.4). No se confunde con el otro umbral de veinte del Reglamento, el de seguridad y salud en el trabajo, que sí se cuenta por empleador porque así lo manda su propia norma (art. 34.5). Son dos umbrales

de veinte con dos formas de contar, cada una fijada por la norma que la impone. El dato aplicable en cada momento es el que conste en la constancia escrita del artículo 48.5, no un número escrito en este documento.

12. Esto no es lo mismo que…

- **Acoso laboral o maltrato sin connotación sexual:** se comunica a DO y se tramita por el artículo 43-A. Pero **los hechos de connotación sexual o sexista se tramitan siempre por el Título X**, cualquiera sea el canal por el que ingresen (art. 43-A.5).

- **Violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar:** tienes derecho a que se justifiquen las inasistencias y tardanzas derivadas de esos hechos, con la reserva y las protecciones del artículo 22.

- **Consultas, reclamos y sugerencias sobre tu relación de trabajo:** artículo 43-B.

13. Dónde encontrar todo esto

- El texto completo de los artículos 47 a 51 se mantiene publicado en lugar visible de cada centro de trabajo y en el sistema Dynamic (arts. 48.8 y 60.4). El Reglamento se dio treinta (30) días calendario desde su entrada en vigencia —hasta el 9 de septiembre de 2026— para dejar publicada esa información en los cuatro centros de trabajo (art. 61.6). Si al leer esto todavía no la ves publicada en tu sede, pídesela a DO: el plazo no suspende ninguno de tus derechos.

- Junto a él se publican y se mantienen actualizados: quién ejerce hoy la función de investigar en cada centro de trabajo —la Delegada y su suplente cuando ya estén elegidas, la persona designada por la Gerencia General mientras no lo estén, o el Comité si alguna sede llega a veinte trabajadoras—, los datos de contacto de Desarrollo Organizacional, las direcciones de correo de acceso exclusivo para quejas escritas cuando estén habilitadas y los datos de los canales externos (arts. 48.3, 48.6, 48.7, 48.9 y 60.4).

- El Reglamento nombra cargos, no personas. Que cambie quien ocupa un cargo no modifica el Reglamento ni exige un nuevo cargo de recepción: basta actualizar la información publicada y comunicarla por escrito (art. 48.6).

Documento de difusión derivado de los artículos 47 a 51 del Reglamento Interno de Trabajo de CAYLA S.A.C., versión 4.0, vigente desde el 10 de agosto de 2026. No crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos de los del Reglamento; en caso de discrepancia, prevalece el Reglamento (art. 47.2).